

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 827 del 12/12/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N°381 del 12/12/2023

OGGETTO: Affidamento della gestione in concessione degli impianti sportivi comunali, privi di rilevanza economica: campo di calcetto e campo di bocce a Squillace Lido.
Determina a contrarre ed Approvazione avviso pubblico e relativi allegati.-
CUP: **CIG:** **IMPEGNO:** **Cap. - Cod.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-questa Amministrazione è proprietaria degli impianti sportivi privi di rilevanza economica: campo di calcetto e campo di bocce a Squillace Lido. situati in Via dei Fenici a Squillace Lido;
-non risultando praticabile la soluzione della gestione diretta dei suddetti impianti da parte del Comune con proprio personale, non essendovi all'interno dell'Ente figure professionali specifiche né risorse umane necessarie per garantire l'apertura e la fruizione delle strutture da parte della collettività, l'Amministrazione Comunale ha deciso per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi in oggetto a soggetto terzo;

Considerato che:

-gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative, sociali e di inclusione culturale cui è attribuita una finalità educativa ed un evidente interesse pubblico;
-il Comune di Squillace persegue gli interessi generali della collettività in materia di socializzazione, inclusione, fratellanza, condivisione, salute e benessere, diritto alla pratica sportiva ed all'attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi, delle società, delle associazioni e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse;

Richiamate:

-la deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 25/02/2023 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali;
-la deliberazione di Giunta Comunale n° 59 del 19/07/2023 con la quale è stato approvato l'elenco degli impianti sportivi a rilevanza economica nonché quelli non a rilevanza economica, demandando gli atti necessari e conseguenti al Responsabile del Settore Tecnico;

Rilevato che per raggiungere l'obiettivo di riqualificazione degli impianti sia necessaria una fattiva collaborazione con i soggetti del mondo dello Sport in ragione non solo della forte motivazione che li spingono ad occuparsi delle attività sportive a favore delle persone, ma altresì in ragione della loro particolare competenza in materia;

Considerato che:

-l'impianto sportivo de quo è inquadrabile quale servizio pubblico locale di interesse economico generale, e pertanto privo di rilevanza economica;
-l'Amministrazione comunale ha dato mandato a questo Ufficio Tecnico di provvedere, con procedura a evidenza pubblica, all'individuazione di un'associazione o società sportiva cui sia demandata la gestione in concessione degli impianti sportivi comunali, privi di rilevanza economica, campo di calcetto e campo di bocce a Squillace Lido;

Preso atto che:

-ormai da tempo tali impianti sportivi hanno perso o quanto meno limitato la propria funzione di attrazione e punto di riferimento per le attività sportive di riferimento, versando alcuni questi ormai in precarie condizioni strutturali;

-tali impianti sportivi, affinché possano continuare a svolgere le proprie specifiche funzione per le quali sono stati realizzati necessitano di interventi di riqualificazione;

-si porranno a carico del soggetto gestore tutti i costi di gestione e le attività necessarie alla piena funzionalità degli impianti, compresi gli interventi conseguenti a danni prodotti dalla mancata esecuzione della manutenzione e derivanti da incuria e/o imperizia del personale alle dipendenze del soggetto affidatario, da utenti o da terzi;

Considerata pertanto, l'esigenza di pubblicare apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse per

l'affidamento della gestione in concessione degli impianti sportivi comunali, privi di rilevanza economica: campo di calcetto e campo di bocce a Squillace lido, avente come destinatari gli Enti di promozione sportiva, Società ed Associazioni sportive anche dilettantistiche e di promozione della pratica sportiva, costituiti nei modi di legge ed in possesso dei requisiti di ordine generale e morale nonché della capacità di contrarre con la P.A., secondo le vigenti disposizioni normative, interessate a presentare proposte progettuali ai fini della gestione e riqualificazione degli impianti sportivi comunali in oggetto;

Visto, in particolare:

-l'art. 9 "Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica", del Regolamento comunale, il quale prevede che l'affidamento degli impianti sportivi non a rilevanza economica avviene mediante apposita procedura amministrativa che si conclude con atto di concessione in gestione a soggetti qualificati quali: società ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali. La concessione viene formalizzata attraverso la sottoscrizione di una convenzione che disciplina i rapporti ed i reciproci impegni tra il Comune di Squillace, concedente, e il soggetto concessionario. A fronte della concessione in gestione, il soggetto concessionario corrisponderà al Comune di Squillace un canone quantificato nei modi di Legge e commisurato al fatto che la struttura risulta priva di rilevanza economica;

-che si rende necessario provvedere all'affidamento della gestione del campo di calcetto e campo di bocce a Squillace Lid a soggetti terzi, al fine di consentire l'esecuzione dei servizi strumentali quali apertura, chiusura, custodia, pulizia, conduzione e manutenzione ordinaria delle strutture e delle aree verdi di pertinenza e di garantire il conseguimento delle finalità di promozione delle attività sportive e dei servizi offerti alla collettività;

Dato atto che la gestione di un impianto sportivo "senza rilevanza economica" si configura (Deliberazione ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016) quale servizio reso per conto dell'Amministrazione ed in assenza di rischio operativo, si sottrae alla disciplina delle concessioni di servizi e viene ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi di cui al Titolo VI, sez. IV.;

Tenuto conto che:

-l'impianto in oggetto, risulta senza rilevanza economica, giusta valutazione economico-finanziaria approvata con Deliberazione di G.C. n. 59 del 19/07/2023, e che occorre procedere all'individuazione di un possibile gestore nel rispetto del Regolamento comunale e del Codice degli appalti;

-si rende necessario provvedere all'affidamento della gestione degli impianti di che trattasi a soggetti terzi al fine di consentire l'esecuzione dei servizi strumentali quali apertura, chiusura, custodia, pulizia, conduzione e manutenzione delle strutture e delle aree verdi di pertinenza e di garantire il conseguimento delle finalità di promozione delle attività sportive e dei servizi offerti alla collettività;

Richiamati i principi comunitari di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza che impongano criteri non meramente discrezionali nell'individuazione dei soggetti da cui acquisire preventivi/proposte/offerte;

Preso atto che occorre affidare la gestione degli impianti sportivi, per un periodo di anni cinque, allo scadere dei quali, qualora permangano le medesime attuali condizioni, e non vi siano motivi ostativi, sarà rinnovata per un ulteriore triennio;

Dato atto, inoltre, che l'importo a base d'asta è stato quantificato sulla base delle caratteristiche oggettive degli impianti, e in mancanza di precedenti esperienze gestionali dello stesso, valutando sia l'onerosità complessiva della gestione che la rilevanza sociale che l'Amministrazione comunale ha voluto al momento deliberare per la stessa struttura (impianto sportivo privo di rilevanza economica);

Evidenziato che la presente procedura di gara prevede un canone mensile a carico del gestore quantificato in € 50,00, oltre IVA ai sensi di legge e che tale importo costituisce riferimento (base d'asta) per la formulazione dell'offerta in aumento;

Visti i seguenti allegati alla presente determinazione che vanno a formarne parte integrante e sostanziale:

- a) Schema di Avviso pubblico per manifestazione di interesse;
- b) Allegato 1 - Modello istanza di partecipazione;
- c) Allegato 2 - Modello Offerta Economica;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

- ✓ Oggetto del contratto: servizio di gestione impianti sportivi a Squillace lido;
- ✓ Fine da perseguire: assicurare il servizio di gestione degli impianti sportivi;
- ✓ Forma del Contratto: Convenzione a seguito di selezione ad evidenza pubblica;

✓ Importo del canone mensile a base di gara: € 50,00, oltre IVA ai sensi di legge.

Ritenuto, altresì, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D.Lgs. n° 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n° 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visto l'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n° 174/2012, convertito in Legge n° 213/2012, il quale prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di indire, per i motivi descritti in premessa, una procedura di scelta del contraente per l'affidamento in concessione del campo di calcetto e campo di bocce a Squillace Lido (Via dei Fenici);
2. di approvare lo schema di Avviso pubblico per manifestazione di interesse e relativi allegati (Allegato 1 - Modello istanza di partecipazione e Allegato 2 - Modello Offerta Economica, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la gestione degli impianti sportivi, avrà la durata di anni cinque, allo scadere dei quali, qualora permangano le medesime attuali condizioni, e non vi siano motivi ostativi, sarà rinnovata per un ulteriore triennio;
4. di stabilire che il canone mensile a carico del gestore è fissato in € 50,00, oltre IVA ai sensi di legge e che tale importo costituisce riferimento (base d'asta) per la formulazione dell'offerta in aumento;
5. di prendere atto che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023, è l'Arch. Antonio Macaluso;
6. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente;
8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. – Cod. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)